

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5149/2543

นางสาวศิริวรรณ วาตะยัง โดยนายศักดิ์  
ชาย วาตะยัง

โจทก์

และนางมยุรีย์ วาตะยัง

ผู้แทนโดย

ชอบธรรม

สมาคมแม่บ้านแรงงานและสวัสดิการ  
สังคม

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 362

จำเลยได้ออกสลากรางวัล โดยมีข้อความแสดงคำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ถูกรางวัล  
จำเลยจึงต้องผูกพันตาม คำมั่นของตนตาม ป.พ.พ. มาตรา 362 เมื่อโจทก์เป็นผู้ถูก  
รางวัล ถึงแม้โจทก์จะได้ทำสลากดังกล่าวหายไป โจทก์ก็ยังคงเป็นผู้มีสิทธิได้รับ  
รางวัลตามคำมั่นของจำเลย ส่วนการที่สลากรางวัลดังกล่าว มีข้อความว่า ผู้ถือสลาก  
เท่านั้น จึงจะมีสิทธิรับรางวัลได้ ก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อให้จำเลยมีหลัก  
ฐานในการจ่ายรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น เงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาจำกัดสิทธิ  
โจทก์ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตามกฎหมายหาได้ไม่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับรางวัลจาก  
จำเลยตามคำมั่นของจำเลย

โจทก์ฟ้อง ขอให้พิพากษาให้โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์บัตร รส. เชิญรับโชค หมายเลข ๓๘๓๐๓ และให้จำเลย ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น จี. เอ็กซ์.ไอ. ขนาด ๑,๕๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน แก่โจทก์ หากส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าว ไม่ได้ให้ชดใช้ราคาเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ได้แก่โครงการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า ๓ โครงการและโครงการศิลปประดิษฐ์อีก ๑ โครงการ จำเลยและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกบัตรกาชาดคือบัตร รส. เชิญรับโชคประจำปี ๒๕๓๙ จำหน่ายหารายได้เพื่อจะมอบให้แก่สภาอากาศไทย บัตร รส. เชิญรับโชค หมายเลข ๓๘๓๐๓ ตามฟ้องเป็นหนึ่งในบัตร รส. เชิญรับโชคที่จำเลยทำขึ้น ดังกล่าว และได้มอบหมายให้นายสุพจน์ซึ่งดำรงตำแหน่งแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสมุทรปราการช่วยทำการจำหน่ายบัตร รส. เชิญรับโชคให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ดังกล่าว ต่อมาได้มีการออกรางวัลบัตร รส. เชิญรับโชครางวัลที่ ๑ ได้แก่บัตร หมายเลข ๓๘๓๐๓ มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์เป็นเจ้าของบัตร รส. เชิญรับโชค บัตรหมายเลข ๓๘๓๐๓ ที่แท้จริงและมีสิทธิได้รับรางวัลตามบัตรดังกล่าว จากจำเลยหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์เป็นเจ้าของบัตร รส. เชิญรับโชค

หมายเลข ๓๘๓๐๓ ดังนั้น เมื่อจำเลยได้ ออกบัตร รส. เชิญรับโชค โดยมีข้อความแสดงคำมั่นจะให้รางวัลแก่ผู้ถูกรางวัล จำเลยจึงต้องผูกพันตามคำมั่นของตนตาม ป.พ.พ. มาตรา ๓๖๒ การที่โจทก์เป็นผู้ถูกรางวัลแม้โจทก์จะได้ทำบัตรที่ถูกรางวัลดังกล่าวหายไปโจทก์ก็ยังคงเป็น ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลถึงตามคำมั่นของจำเลย ส่วนการที่บัตร รส. เชิญรับโชคมีข้อความว่า ผู้ถือสลากเท่านั้นจึงจะมีสิทธิรับรางวัลได้ก็เป็นเพียงเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นเพื่อให้จำเลยมีหลักฐานในการจ่ายรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น เงื่อนไขดังกล่าวจะนำมาจำกัดตัดสิทธิโจทก์ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตามกฎหมายหาได้ไม่ โจทก์มีสิทธิได้รับรางวัลจากจำเลยตามคำมั่นของจำเลย

พิพากษากลับ ให้จำเลยส่งมอบรถยนต์นั่งยี่ห้อโตโยต้ารุ่น อี เอ็กซ์ ไอ ขนาด ๑,๕๐๐ บาท ซีซี จำนวน ๑ คัน อันเป็นรางวัลที่ ๑ แก่โจทก์ หากส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้ ให้จำเลยชดใช้ราคาเป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐ บาท แทน

(ปรีดี รุ่งวิสัย-กนก พรณรักษา-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลแพ่ง - นายพินิจ สุริยะจันทร์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรัชย์ พิริยชนานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ